



PUTUSAN

NOMOR 442/PID/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadiliperkara-perkarapidanapadaperadilantingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PUTRA WIJAYA BIN LAWI;
Tempat lahir : Sabang;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 Februari 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jurong Ketapang Gampong Kuta Timu Kec. Sukakarya Kota Sabang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2020, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP.HAN/01/VII/RES.1.24/2021, sejak tanggal 13 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Nopember 2021 No.737/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 4 Nopember 2021 samppaidengantanggal 3 Desember 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Desember 2021 No.754/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum,
ia menghadap sendirian di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor:442/PID/2021/PT BNA., tanggal 16 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 442/PID/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 442/PID/2020/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 52/Pid.B/2021/PN. Sab. dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang Nomor Register Perkara :NO. REG PERKARA: PDM-21/SABANG/Eoh/08/2021 tanggal 8 September 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa PUTRA WIJAYA BIN LAWI pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di pasiran Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Sabang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Halaman 2 dari 13. Putusan Nomor 442/PID/2021/PT BNA.



penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Ketika terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI (penuntutan terpisah) menelpon Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah Kamera Go Pro Hero 9 yang diangkat oleh istri Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL kemudian menyampaikan kepada Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL bahwa terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI ingin menjual kamera Go Pro;
- Selanjutnya Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL menelphone kembali terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI untuk datang ke rumah Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL yang beralamat di Jurong Gapang Gampong Iboih Kec. Sukakarya Sabang, kemudian terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI datang kerumah Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL untuk melihat 1 (satu) buah Kamera Go Pro Hero 9 berwarna hitam dengan nomor seri C3441325211264 yang mau dijual kepada Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL bertanya kepada terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI dengan mengatakan "ini kamera milik siapa" dan terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI menjawab "ini kamera milik abang saya" dan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL bertanya kembali "betul ini punya abang kamu" dan terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI menjawab kembali "ya betul jangan takut, kalau ada yang ngaku barang itu milik dia kamu telephone saya biar saya bawa ke pemiliknya", kemudian Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL foto bersama terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI untuk bukti bahwasanya kamera tersebut Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL beli dari terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI memperoleh kamera Go Pro Hero 9 tersebut dari saksi MUHAMMAD NAZAR (penuntutan terpisah) dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI hanya memiliki uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI menawarkan jasa untuk menjualkan kamera tersebut kepada saksi Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL datang ke Dive Center untuk menawarkan Kamera Go Pro Hero 4 kepada Korban saksi ISWARDANI dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan kamera Go Pro Hero 9 tidak Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL jual karena Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL ingin memiliki kamera tersebut, lalu Korban Saksi ISWARDANI meminta kamera yang lebih bagus lalu Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL memperlihatkan kamera Go Pro hero 9 tersebut setelah itu Korban Saksi ISWARDANI memeriksa kamera Go Pro hero 9 tersebut dan bertanya "sama siapa kamu beli kamera ini" dan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL menjawab "terdakwa beli sama kawan" dan selanjutnya Korban Saksi ISWARDANI bertanya kembali "kotaknya mana" dan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL menjawab "waktu terdakwa beli memang tidak ada kotak" setelah itu Saksi HERU mengatakan kepada Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL "disini ada hilang kamera, sepertinya ini kameranya" dan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL menjawab "TIDAK TAU" dan sambil mengatakan "saya ada memfoto orang yang jual kamera" dan memperlihatkan foto tersebut kepada Karyawan Dive Center, kemudian Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL bersama-sama dengan Korban Saksi ISWARDANI pergi ke Polsek Sukakarya Sabang dan membuat Laporan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) buah kamera Go Pro Hero 9 tersebut sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dari saksi WAHYUDI Bin (alm) ABDUL JALIL sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dari saksi MUHAMMAD NAZAR sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa ambil sendiri dari hasil penjualan kamera tersebut sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PUTRA WIJAYA BIN LAWI pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat ditangga rumah terdakwa di pasiran Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Sabang atau setidaknya

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor 442/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Ketika terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI (penuntutan terpisah) menelpon Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) buah Kamera Go Pro Hero 9 yang diangkat oleh istri Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL kemudian menyampaikan kepada Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL bahwa terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI ingin menjual kamera Go Pro;
- Selanjutnya Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL menelphone kembali terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI untuk datang ke rumah Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL yang beralamat di Jurong Gapang Gampong Iboih Kec. Sukakarya Sabang, kemudian terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI datang kerumah Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL untuk melihat 1 (satu) buah Kamera Go Pro Hero 9 berwarna hitam dengan nomor seri C3441325211264 yang mau dijual kepada Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL bertanya kepada terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI dengan mengatakan "ini kamera milik siapa" dan terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI menjawab "ini kamera milik abang saya" dan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL bertanya kembali "betul ini punya abang kamu" dan terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI menjawab kembali "ya betul jangan takut, kalau ada yang ngaku barang itu milik dia kamu telephone saya biar saya bawa ke pemiliknya", kemudian Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL foto bersama terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI untuk bukti bahwasanya kamera tersebut Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL beli dari terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI memperoleh kamera Go Pro Hero 9 tersebut dari saksi MUHAMMAD NAZAR (penuntutan terpisah) dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI hanya memiliki uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor 442/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI menawarkan jasa untuk menjual kamera tersebut kepada saksi Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL;
 - Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL datang ke Dive Center untuk menawarkan Kamera Go Pro Hero 4 kepada Korban saksi ISWARDANI dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan kamera Go Pro Hero 9 tidak Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL jual karena Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL ingin memiliki kamera tersebut, lalu Korban Saksi ISWARDANI meminta kamera yang lebih bagus lalu Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL memperlihatkan kamera Go Pro hero 9 tersebut setelah itu Korban Saksi ISWARDANI memeriksa kamera Go Pro hero 9 tersebut dan bertanya "sama siapa kamu beli kamera ini" dan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL menjawab "terdakwa beli sama kawan" dan selanjutnya Korban Saksi ISWARDANI bertanya kembali "kotaknya mana" dan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL menjawab "waktu terdakwa beli memang tidak ada kotak" setelah itu Saksi HERU mengatakan kepada Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL "disini ada hilang kamera, sepertinya ini kameranya" dan Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL menjawab "TIDAK TAU" dan sambil mengatakan "saya ada memfoto orang yang jual kamera" dan memperlihatkan foto tersebut kepada Karyawan Dive Center, kemudian Saksi WAHYUDI Bin (Alm) ABDUL JALIL bersama-sama dengan Korban Saksi ISWARDANI pergi ke Polsek Sukakarya Sabang dan membuat Laporan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa PUTRA WIJAYA Bin LAWI mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) buah kamera Go Pro Hero 9 tersebut sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dari saksi WAHYUDI Bin (alm) ABDUL JALIL sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dari saksi MUHAMMAD NAZAR sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa ambil sendiri dari hasil penjualan kamera tersebut sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana KUHPidana;
- Membaca**, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang Nomor Register Perkara : NO.REG.PERK : PDM-21/Eoh/08

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor 442/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2021 tanggal 1 Nopember 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTRA WIJAYA BIN LAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA WIJAYA BIN LAWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kamera Go pro Hero 9 berwarna hitam dengan nomor seri C3441325211264;
(dipergunakan dalam perkara WAHYUDI Bin Alm ABDUL JALIL)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 52/Pid.B/2020/PN. Sab., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA WIJAYA BIN LAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kamera Go pro Hero 9 berwarna hitam dengan nomor seri C3441325211264;
dipergunakan dalam perkara WAHYUDI Bin Alm ABDUL JALIL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor 442/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 52/Akta.Pid.B/2021/PN.Sab yang dibuat oleh: M.Dehan,S.Pd,Panitera Pengadilan Negeri Sabang,bahwa pada **tanggal 4 Nopember 2021, AdenanSitepu, SH.MH**, (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Sabang), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 4 Nopember2021 Nomor : 52/Pid.B/2020/PNSab tersebut;
- 2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 52/Pid.B/2020/PN Sab, yang dibuat oleh: M.Dehan.S.Pd, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sabang bahwa pada tanggal 5 Nopember2021, permintaan banding yang diajukan oleh **AdenanSitepu, SH.MH**, (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Sabang),tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Putra Wijaya Bin Lawi;
- 3. Memori banding** tanggal 8 Nopember 2021 yang diajukanolehPenuntutUmum, yang diterima di KepaniteraanPengadilanNegeriSabangpadatanggal 8 Nopember 2021sebagaimanatandaterimamemori banding Nomor 52/AktaPid.B/2021/PN Sab, yang dibuatoleh : M. Dehan,S.Pd., PaniteraPengadilanNegeriSabangsertasalinanresminyatelahdiserahkankepadaTerdakwaPutra Wijaya Bin Lawi, sebagaimanarelaaspenyerahanMemori Banding tanggal 8 Nopember 2021 Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sab, yang dibuatoleh : M.Dehan.S.Pd, JurusitaPengadilanNegeriSabang;
- 4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 52/Pid.B/2021/PN.Sab, yang dibuat oleh: M.Dehan.S.Pd, Jurusita Pengadilan Negeri Sabang tanggal 8 Nopember2020, yang disampaikan kepadaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Sabang, dan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

Halaman8dari13. Putusan Nomor 442/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Nopember 2021, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 8 Nopember 2021, dan salinan resmi memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Sabang **terlalu ringan, karena :**
 - a. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan Penadahan.
 - b. Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, meskipun telah ada perdamaian.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sabang tersebut telah menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa Putra Wijaya Bin Lawidari tuntutan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan penjara, namun majelis hakim mengatakan kepada terdakwa bahwa sisa penahanan akan berakhir dalam 5 (lima) hari lagi dan bersabar, sehingga penuntut umum tidak diberiruan guntu kmenyatakan pikir-pikir sesuai hokum acara, dan membuat penuntut umum merasakan keanehan dalam putusan tersebut, putusan tersebut jugatidak mempunyai daya tangkal yang dapat menjerakan terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat sehingga semakin meningkatkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum, menurut hemat kami Putusan Majelis Hakim hanya **berpijak dari sisi terdakwa dan melupakan tinjauan dari sisi perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa baik bagi orang lain dan masyarakat sekitarnya.**
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sabang tersebut juga terjadi disparitas dalam penjatuhan hukuman, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perkara pilitsing (tuntutan terpisah) untuk terdakwa Muhamad Nazar Bin Zulkarnain Yunus dituntut oleh Penuntut Umum selama 8 (delapan) bulan penjara akan tetapi dalam putusan majelis hakim selama 1(satu) tahun penjara demikian juga terdakwa Wahyudi Bin Abdul Jalil Penuntut Umum menuntut 6 (enam) bulan penjara namun oleh Majelis hakim di putus bebas, dalam faktapersidangan terungkap bahwa masing-masing terdakwa telah menikmati keuntungan pribadi yang secara nyata telah

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor 442/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan mereka pribadi, hal ini tidak sejalan seperti yang dimaksudkan pada Pasal 184 Ayat (2) KUHP.

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding kami;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor : 52/Pid.B/2021/PN.Sab tanggal 04 Oktober 2021 dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan kami, yang telah kami bacakan sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 01 Nopember 2010.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sampai Majelis bermusyawarah, Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memor ibandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari denganteliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiridari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 4 Nopember 2021 Nomor :52/Pid.B/2021/PN Sab, yang dimintakan banding tersebut, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Sabang,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang telah mempertimbangkan seluruh unsurdakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadiakandasardalammemutusperkaraa quo yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Putra Wijaya Bin Lawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENADAHAN"sebagaimana dalam dakwaan berdasarkan alternative Kedua melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim PengadilanTinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa , akan tetapi Majelis Hakim PengadilanTinggitidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama tentanglamanyapenghukuman dan memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang,bahwa dengan mengacu pada hal-hal yang memberatkan danmeringankan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal4 Nopember 2021 Nomor : 52/Pid.B/2021/PN Sab tersebut,

Halaman10dari13. Putusan Nomor 442/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya salah satu hal yang meringankan Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan juga setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hukuman penjara selama 4 (empat) bulan, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang memberikan efek jera bagi terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dapat diharapkan menjadi prevensi khusus bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga sekaligus menjadi prevensi umum, agar warga masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sab yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedudukan tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (2) KUHP dan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor 442/PID/2021/PT BNA.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 52/Pid.B/2021/PN Sabang tersebut, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA WIJAYA BIN LAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kamera Go pro Hero 9 berwarna hitam dengan nomor seri C3441325211264;*dipergunakan dalam perkara WAHYUDI Bin Alm ABDUL JALIL;*
6. 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021, oleh kami: **PANDU BUDIONO, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis, **MERRYWATI TB, S.H.M.H** dan **MASRUL, S.H.M.H**, selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 442/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh kami: **PANDU BUDIONO, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis, **MERRYWATI TB, S.H.M.H** dan **DR. SUPRIADI, S.H.M.H**, selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Desember 2021 Nomor 442/PID/2021/PT BNA serta **SOFYAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

Dto.

1. MERRYWATI, S.H., M.H.

Dto.

2. DR.SUPRIADI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

PANDU BUDIONO,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

SOFYAN,SH

Untuk Foto Copy/Salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

PANITERA

REFLIZAILIUS,S.H.